Финансовое здоровье

Ипотечный кредит — это залоговая форма кредита, обеспечением по которой выступает недвижимость. Как и любой другой кредит, он выдается на определенный срок под установленную плату, с условием возврата.

То есть при ипотеке в залог берётся недвижимость. Несмотря на то что квартира будет находиться в вашей собственности, вы не сможете продать её, пока полностью не выплатите кредит.

Согласно Федеральному закону №102-ФЗ от 24.06.97 г. «Об ипотеке», предметом ипотеки могут быть комнаты, квартиры, жилые дома и их части, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат, земельные участки, дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения, предприятия, имущественные комплексы, гостиницы и так далее. Нас, конечно же, прежде всего интересует жилая недвижимость.

Какие вопросы обычно волнуют (должны волновать) нас, когда мы размышляем о приобретении недвижимости? Давайте представим, что речь, прежде всего идет о приобретении квартиры (первичной или вторичной) для собственного проживания.

Для начала нужно решить, что вам больше подходит: новостройка или жилье на вторичном рынке. Сделать это лучше до подачи документов на ипотеку, поскольку от вашего выбора будет зависеть состав документов для банка и порядок действий. Например, если вы выбрали жилье на вторичном рынке, вам нужно будет сделать оценку стоимости объекта и, возможно, подписать предварительный договор. При этом есть общие требования к недвижимости:

- она должна иметь жилое назначение и находиться на территории Российской Федерации;
- дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению;
- в квартире не должно быть критичных неузаконенных перепланировок;
- недвижимость не должна находиться в залоге у другого банка, быть под арестом.

Как принять взвешенное решение об ипотеке?

1. Оцените в долгосрочной перспективе свои возможности по выплате кредита и посильной, не очень обременительной сумме ежемесячного платежа для вашей семьи, чтобы вам после уплаты кредита хватало средств на удовлетворение ваших насущных потребностей. Не забывайте, что в таком режиме вы будете жить более 10 лет. Оцените все свои риски (потеря работы, снижение заработной платы, увеличение расходов семьи в связи с рождением ребенка, образованием или другими факторами). Внимательно все просчитайте и продумайте.
2. Выберите банк. Учтите, что вам раз в месяц надо вносить платежи, значит, либо банк должен быть рядом, либо у него должна быть возможность принимать платежи через интернет или другие способы внесения платежа, удобные вам.
3. Выберите условия кредита: на сайтах удобных для вас банков ознакомьтесь с ипотечными программами уточните у банка:

- возможность досрочного погашения, через какой срок оно возможно и на каких условиях;
- какие дополнительные комиссии (расходы) придется оплачивать и их общую сумму;
- что пересчитывается при частичном досрочном погашении: срок кредита или сумма платежа. По общей финансовой эффективности перерасчет срока кредита намного выгоднее, особенно через 3–4 года от начала кредитного договора;
- какие штрафы и за что предусмотрены кредитным договором;
- какие права и обязанности имеет заемщик. Некоторые банки, например, не разрешают сдавать недвижимость в аренду;
- при каких условиях банк имеет право потребовать досрочное погашение всего кредита;
- существует ли вероятность передачи долга (продажи закладной) другому кредитору и при каких условиях;
- при каких условиях кредитор может наложить взыскание и забрать недвижимость, какова общая сумма переплаты.

1. Проведите предварительный расчет платежей и суммы переплаты в выбранных банках, используя универсальный кредитный калькулятор.

Финансовое здоровье

Основные ошибки при оформлении ипотечного кредита:

- неверная оценка своих финансовых возможностей — самая критичная ошибка. Приводит к проблемам вплоть до потери жилья;
- выбор максимального срока кредита — 30 лет — приводит к значительным переплатам процентов по кредиту;
- оформление кредита в валюте, отличной от валюты, в которой получается доход;
- с целью увеличения вероятной суммы кредита оформление в созаемщики лиц, которые потом будут претендовать на долю в квартире, хотя они и не участвовали в выплате кредита;
- подписание кредитного договора без прочтения. Впоследствии можно обнаружить множество сюрпризов в виде условий кредитования;
- оформление ломбардного кредита под залог единственного имеющегося жилья с целью использования средств для вложения в рискованный бизнес или для игры на бирже;
- предоставление поддельных документов или указание в анкете заведомо ложной информации влечет увеличение шансов на отказ, а в случае одобрения и последующего возникновения сложностей с погашением кредита — на заведение уголовного дела.

Финансовое здоровье

Как оформить ипотечный кредит

Для начала стоит подать заявку на ипотеку, после чего подбирать жильё. Получив одобрение, вы поймете, на какую сумму кредита можете рассчитывать, какой будет первоначальный взнос и за какую стоимость вы можете купить квартиру.

Пакет документов на ипотеку может включать в себя следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о браке/разводе (при наличии);
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- водительское удостоверение (при наличии);
- военный билет (при наличии);
- страховое свидетельство ПФ РФ;
- ИНН;
- копию трудовой книжки (или трудового договора), заверенную работодателем, и справку о заработной плате. Часто банки требуют справку по форме банка;
- документальное подтверждение доходов от сдачи в аренду недвижимости (при наличии);
- выписка по счету.

Если кредит будет одобрен, то это одобрение действует в разных банках от 3 до 6 месяцев. За этот период необходимо подобрать недвижимость, произвести ее оценку в независимой оценочной компании (для объекта на вторичном рынке) и подать документы в банк на одобрение жилого объекта.

Финансовое здоровье

Покупка у застройщика

Если вы берете кредит на покупку квартиры в строящемся доме, то средства перечисляются на счет застройщика. Банки обычно кредитуют приобретение квартир только в проверенных ими новостройках.

Одобрение банка на покупку

Банк кредитует вашу покупку и проверяет информацию о квартире, чтобы исключить возможные риски. Если застройщик аккредитован банком, то из документов вам понадобится лишь договор долевого участия.

После одобрения сделки банк оформит и пришлет вам кредитный договор и финальный договор на приобретение квартиры.

Подписание документов в банке и у застройщика

Следующий пункт — подписание документов и заключение сделки. Вам нужно будет:

1. Подписать кредитный договор в банке.
2. Внести первоначальный взнос на счет застройщика, счет безопасных расчетов либо на эскроу-счет.
3. Заключаете договор участия в долевом строительстве — ДДУ с застройщиком.

Счета эскроу и ФЗ № 214-ФЗ. С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила долевого строительства. Покупать жилье в строящемся доме можно только через счет эскроу. Застройщик получит деньги лишь после того, как передаст жилье покупателю.

Финансовое здоровье

Вот как это работает: покупатель открывает счет эскроу в банке, с которым работает застройщик, потом регистрирует договор долевого участия и вносит на счет деньги. Банк кредитует застройщика. Когда дом введут в эксплуатацию, покупатель получит квартиру, застройщик — деньги со счета, а банк — свои платежи.

Регистрация сделки.

После совершения сделки нужно ее зарегистрировать в Росреестре. Многие застройщики проводят сделки электронно. В этом случае вам создадут электронные цифровые подписи, которыми вы подпишете документы, и их отправят на регистрацию в электронном виде.

Покупка на вторичном рынке

Подготовка документов для одобрения объекта

Покупка на вторичном рынке, как правило, требует большего количества документов и затрат. Вам потребуется подготовить и предоставить в банк:

1. Выписку из ЕГРН. С помощью выписки из ЕГРН проверяют, что квартира действительно принадлежит продавцу. Запросить выписку можно в МФЦ или на сайте Росреестра в электронном или бумажном виде.
2. Документы-основания для полученного права собственности (договор купли-продажи, ДДУ, договор дарения или мены).
3. Техническая документация. Технический паспорт или технический план.
4. Паспорта всех продавцов.

5. Отчет об оценке. Его предоставляют по требованию банка. На практике нужен практически всегда.
6. Проект договора купли-продажи либо предварительный договор. Некоторые кредиторы сами готовят договоры купли-продажи, в этом случае предварительный договор и проект, как правило, не требуются. Достаточно просто сообщить сотруднику банка параметры сделки.

Оформление сделки после одобрения объекта

Оно включает в себя несколько важных действий:

- **Оформление страховки (как и при покупке новостройки).**

При оформлении ипотечного кредита требуется страхование:

- страхование заложенного имущества от риска повреждения и случайной гибели;
- страхование жизни и здоровья заемщиков;
- титульное страхование (страхование права собственности).

Общие затраты по страхованию составляют обычно около 2% от стоимости кредита. Банк предоставляет на выбор список аккредитованных (одобренных) страховых компаний, вы можете выбрать наиболее дешевый вариант.

- **Подписание договора с продавцом и кредитного договора в банке.**

По сути, это технический шаг, который юридически оформляет ваши отношения с продавцом и банком. К нему лучше подготовиться заранее и согласовать документы, время, суммы и процесс оформления со всеми участниками сделки.

- **Помещение средств в ячейку или открытие аккредитива.**

Аккредитив — передача денег через особый тип счета, на котором покупатель размещает деньги за приобретаемый объект недвижимости. Получить эти средства продавец сможет только после того, как покупатель станет собственником. Аккредитив в среднем стоит от 1 до 2 тысяч рублей, некоторые банки не берут плату за аккредитив.

Банковская ячейка — это индивидуальный сейф, расположенный в хранилище в банке. Популярный ранее способ расчетов, который практически во всех банках заменен на аккредитив.

Также нужно будет пройти ***государственную регистрацию договора покупки недвижимости*** (как и при покупке новостройки). Не все сделки можно проводить в электронном виде. В таких случаях пакет документов можно подать на государственную регистрацию в МФЦ самостоятельно.